

Pelo presente acordo individual firmado entre a empresa PHD CONTABIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.274.011/0001-86 e seu(s) empregados(as), a Empregadora, ciente da necessidade de proteger direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, assume o compromisso de implementar as disposições previstas na Lei Federal nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e também exigirá que todos os seus COLABORADORES(AS)(Empregados) façam o mesmo.

Segurança da Informação

§1º. Para fins do presente instrumento, os termos “Controlador”, “Dado Pessoal”, “Operador”, “Titular” e “Tratamento”, independentemente de estarem no plural ou singular, masculino ou feminino, deverão ser lidos e interpretados de acordo com a aludida Lei Federal nº 13.709/2018.

§2º. A Empregadora (Controladora de dados, nos termos da LGPD) declara, por meio deste instrumento, que cumpre toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive a LGPD, sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, assegurando, ainda, que todas suas instruções, solicitações e determinações decorrentes do Contrato são lícitas e não contrariam a legislação vigente, enquanto o Empregado (Titular de dados, nos termos da LGPD) se compromete a apenas realizar atividades de Tratamento de Dados Pessoais de acordo com o necessário para a execução do objeto do Contrato.

§3º. Os Dados Pessoais recebidos ou acessados pela Empregadora em decorrência do Contrato serão tratados com a devida aplicação de medidas técnicas e administrativas aptas a protegê-los de acessos e utilizações não autorizados e/ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

§4º. Fica o Empregado desde já ciente de que a Empregadora poderá envolver terceiros nas atividades de Tratamento de Dados Pessoais decorrentes deste Contrato, inclusive na modalidade de subcontratação.

§5º. O Empregado declara-se ciente de que a Empregadora, visando a plena execução do Contrato e observadas as regulamentações e diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, poderá, por si ou terceiros, armazenar Dados Pessoais fora do território brasileiro. Assim, nos termos do artigo 33 da LGPD, a Empregadora poderá atuar com empresas estrangeiras, e, seus respectivos países, pactuando somente com países que tenham legislações equivalentes à LGPD.

§6º. Caso tome conhecimento da ocorrência de acesso não autorizado, divulgação indevida e/ou de situação de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão que afete os Dados Pessoais tratados em decorrência do Contrato, a Empregadora se compromete a enviar comunicação ao empregado por escrito, em prazo razoável, observadas eventuais disposições legais aplicáveis. Referida comunicação conterá as seguintes informações, sempre que razoavelmente disponíveis:

- (a) data e hora do evento, se conhecidas;
- (b) data e hora da ciência;
- (c) relação dos tipos de dados afetados;
- (d) relação de dados afetados;
- (e) dados de contato do Encarregado pelo Tratamento de Dados da Empregadora ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o evento;
- (f) descrição das possíveis consequências e riscos para o Titular dos Dados Pessoais afetados; e
- (g) indicação das medidas de segurança adotadas antes e depois do evento, inclusive daquelas que estiverem sendo implementadas para minimizar o dano e a probabilidade de novas ocorrências.

§7º. Em cumprimento ao artigo 7º, § 5º, da Lei 13.709/2018, o Empregador obteve o consentimento do empregado (titular dos dados pessoais) para comunicar ou compartilhar os mesmos dados pessoais com terceiros, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas na Lei supramencionada.

§8º. A Empregadora e o empregado ficam obrigados a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação que venham a ter conhecimento em razão do presente Contrato, devendo utilizar tais informações exclusivamente com a finalidade de cumprir o objeto do presente Instrumento.

§9º. O Empregado compromete-se a atuar de modo a proteger e a garantir o tratamento adequado dos dados pessoais a que tiverem acesso durante a relação contratual, bem como a cumprir as disposições da Lei nº 13.709/2018.

§10º. Cada Parte será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da LGPD e das regulamentações emitidas posteriormente pela autoridade reguladora competente.

§11º. De acordo com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, as Partes obrigam-se a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso unicamente para os fins e pelo tempo necessário ao cumprimento das suas obrigações e à adequada execução do objeto contratual, ou, ainda, com fundamento em outra base legal válida e específica. A responsabilidade pela qualidade, correção e autenticidade dos dados transmitidos à Empregadora é do Empregado. Portanto, o empregado poderá, pela veracidade dos dados

transmitidos e adotará, de forma imediata, quaisquer medidas corretivas caso se constate alguma anomalia, aferível documentalmente.

§12º. Fica acordado, restando previamente notificado o Empregado, que os seus dados, exceto a manutenção dos mesmos dados ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, serão excluídos ou anonimizados após a rescisão contratual.

§13º. O Empregado cederá os dados pessoais necessários para os fins específicos do presente contrato, garantida a proteção destes dados e a sua confidencialidade em qualquer hipótese, de acordo com este instrumento e com a legislação vigente.

§14º. O Empregado fica ciente de que, dependendo como ocorrer a solicitação de dados por alguma autoridade prevista na LGPD, como, por exemplo, em demanda judicial que tramita sob o manto do segredo de justiça, poderá não ser comunicado, salvo com a autorização específica, quando tratar-se de cumprimento de ordem judicial.

§15º. A Empregadora disponibiliza, através do canal de acesso (junior@phdcontabil.com.br), o contato com o seu Encarregado pela Proteção de Dados. Neste canal poderão ser levadas a efeito todas as requisições cabíveis (v.g., direito à informação, portabilidade etc.), com o respectivo atendimento dentro do prazo legal, sem custos. Ademais, quando exigido pela Autoridade Nacional, será apresentado pelo mesmo meio as Regras de Boas Práticas e de Governança e o Relatório de Impacto à Proteção de Dados.

1.0- DEVER DE SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O TERMO DE CONSENTIMENTO DE SIGILO DA INFORMAÇÃO é fundamentado no artigo 44 da Lei 13.709/2018, este por sua vez aduz que o tratamento de dados pessoais será irregular quando o responsável pelo tratamento do dado pessoal e sensível deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais, ressalta-se o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

Responderá cível - no que for aplicável à seara penal, responderá penalmente -, pelo incidente (vazamento de dados) decorrentes da violação da segurança dos dados o COLABORADOR(A) que, ao deixar de tomar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei e na Política de Governança e Privacidade da **PHD CONTABIL LTDA**, der causa ao dano.

Tendo em vista o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), a **PHD CONTABIL LTDA** estabelece as seguintes DIRETRIZES aos seus COLABORADORES(AS)(AS):

I – OS COLABORADORES(AS)(AS) ficam obrigados a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação que venham a ter conhecimento em razão do Contrato de Trabalho em vigor, devendo utilizar tais informações exclusivamente com a finalidade de cumprir os objetivos laborais estabelecidos pela empregadora, observadas as peculiaridades de cada função;

II - OS COLABORADORES(AS)(A) comprometem-se a atuar de modo a proteger e a garantir o tratamento adequado dos dados pessoais a que tiverem acesso durante a relação de emprego, bem como a cumprir as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD);

III - Cada COLABORADOR(A)(A) será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da LGPD e das regulamentações emitidas posteriormente pela autoridade reguladora competente (ANPD), observadas as peculiaridades de cada função;

IV - cada COLABORADOR(A) deverá garantir que quaisquer dados pessoais e sensíveis por ele coletado e tratado tenha sido obtido de acordo com as regras previstas na LGPD. Sendo assim, o COLABORADOR(A) tem a responsabilidade individualizada pela verificação das autorizações e/ou consentimentos necessários ao manejo do referido dado;

V - De acordo com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, OS COLABORADORES(AS) obrigam-se a tratar os dados pessoais e sensíveis a que tiverem acesso unicamente para os fins e pelo tempo necessário ao cumprimento das suas obrigações laborais em vigor, sempre com fundamento em base legal válida e específica.

VI- OS COLABORADORES(AS) deverão adotar as medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais e sensíveis de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observada a natureza dos dados tratados;

VII - OS COLABORADORES(AS) comprometem-se a acompanhar e monitorar a conformidade das suas práticas com as obrigações de proteção dos dados pessoais e sensíveis previstos neste Termo de Consentimento de Sigilo da Informação, e deverá, quando necessário, fornecer à empregadora as informações pertinentes para fins de comprovação dos controles levados a efeito;

VIII- OS COLABORADORES(AS) obrigam-se a comunicar à empregadora, a partir da ciência, **no prazo de até 12 (doze) horas**, qualquer descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, assim como qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante à segurança da informação, mencionando no mínimo o seguinte:

- a) a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- b) as informações sobre os titulares envolvidos;
- c) a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- d) os riscos relacionados ao incidente;
- e) os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata;
- f) as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;

IX- OS COLABORADORES(AS) comprometem-se a cooperar, fornecendo informações e adotando quaisquer medidas razoavelmente necessárias ao cumprimento das obrigações legais preceituadas na Lei Geral de Proteção de Dados;

2.0- VIOLAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SANÇÕES - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Por este Termo de Consentimento declaro-me CIENTE dos procedimentos de segurança, bem como do uso correto dos ativos, a fim de reduzir possíveis riscos.

Estou ciente do meu dever de comunicar à Área de TI. e ao Encarregado da Proteção de Dados -DPO a ocorrência de incidente que afete a segurança da informação.

Ademais, declaro-me informado que toda informação, por mim produzida ou recebida como resultado da atividade profissional contratada, pertence à referida instituição.

Declaro ciência acerca da permissão do uso pessoal dos recursos, desde que não prejudique o desempenho dos sistemas e serviços.

Estou informado que os equipamentos de informática e comunicação, sistemas e informações serão utilizados para a realização das atividades profissionais.

Declaro CIÊNCIA das vedações a seguir elencadas:

I) Tentar ou obter acesso não autorizado a outro computador, servidor ou rede;

II) Burlar quaisquer sistemas de segurança;

III) Acessar informações confidenciais sem explícita autorização do proprietário;

IV) Interromper um serviço, servidores ou rede de computadores por meio de qualquer método ilícito ou não autorizado;

V) Usar qualquer tipo de recurso tecnológico para cometer ou ser cúmplice de atos de violação, assédio sexual, perturbação, manipulação ou supressão de direitos autorais ou propriedades intelectuais sem a devida autorização legal do titular;

VI) Hospedar pornografia, material racista ou qualquer outro que viole a legislação em vigor no país, a moral, os bons costumes e a ordem pública;

VII) Utilizar software pirata, atividade considerada delituosa de acordo com a legislação nacional;

VIII) Envio de mensagens via correio eletrônico para múltiplos destinatários, exceto se relacionadas ao uso legítimo da instituição;

IX) Envio de mensagens por meios eletrônicos que tornar seu remetente e/ou a organização vulneráveis a ações civis ou criminais;

X) Divulgar informações não autorizadas ou imagens de tela, sistemas, documentos e afins sem autorização expressa e formal concedida pelo proprietário desse ativo de informação;

XI) Falsificar informações de endereçamento, adulterar cabeçalhos para esconder a identidade de remetentes e/ou destinatários, com o objetivo de evitar as punições previstas;

XII) Apagar mensagens pertinentes de correio eletrônico quando a organização estiver sujeita a algum tipo de investigação;

XIII) Produzir, transmitir ou divulgar mensagem que contenha ato ou orientação que contrarie os interesses da organização;

DISPOSIÇÕES FINAIS:

O uso do correio eletrônico é para fins corporativos e relacionados às atividades do COLABORADOR(A) usuário dentro da instituição. A utilização desse serviço para fins pessoais é permitida desde que feita com bom senso, não prejudique a organização e também não cause impacto no tráfego da rede.

No tocante ao acesso à internet, o COLABORADOR(A) resta ciente de que qualquer informação acessada, transmitida, recebida ou produzida via internet utilizando para tanto a estrutura da **PHD CONTABIL LTDA** estará sujeita a auditoria. Portanto, a empregadora, em total conformidade legal, reserva-se ao direito de monitorar e registrar todos os acessos à internet em que for utilizado sua estrutura tecnológica.

O descumprimento das normas deste Termo de Consentimento de Segurança da Informação **PHD CONTABIL LTDA** acarretará violação às regras internas da referida empregadora estabelecidas conforme regulamento interno da empresa, sujeitando o infrator às seguintes penalidades:

I)- Responsabilidade criminal, especialmente, mas não exclusivamente, àquelas previstas no Capítulo V da Lei Nº 9.609/1998, bem

como nos preceitos do Código Penal Brasileiro;

II)- Responsabilidade Cível por eventuais prejuízos materiais e/ou morais que a conduta ilícita causar à **PHD CONTABIL LTDA** ou a Terceiros;

III)- O COLABORADOR(A), além das penalidades descritas nos itens I e II sobreditos, poderá sofrer , ainda, as sanções estabelecidas na CLT, tais como: advertências, suspensão ou até demissão por justa causa, a depender da gravidade e extensão da infração.

Os COLABORADORES(AS) foram informados na fase de **integração** do teor da Lei 13.709/2018, sua aplicação à Política de Privacidade e Segurança da **PHD CONTABIL LTDA**, bem como de todas as normas internas que tratam de segurança da informação.

O presente Termo de Consentimento de Sigilo da Informação **PHD CONTABIL LTDA** passa a vigorar a partir de sua homologação e publicação, sendo válida por tempo indeterminado.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO IMAGEM E VOZ

Termo de Consentimento:

Em atenção ao regramento legal de proteção de dados pessoais, previsto na Lei 13.709/2018, artigo 7º, inciso I, **consinto que os meus dados pessoais, a saber, IMAGEM E VOZ**, classificados pela mesma lei como dado pessoal sensível, conforme artigo 5º, inciso II, **sejam coletados e tratados às peças publicitárias da PHD CONTABIL LTDA (gravação de treinamentos, cursos, palestras, podcast, mídias sociais), enquanto perdurar meu vínculo empregatício com a referida empregadora.**

Desta feita, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter gratuito, em peças publicitárias da **PHD CONTABIL LTDA**.

Frise-se que as imagens e voz poderão ser exibidas: em redes sociais, companhias de e-mail, banners ou outras formas de divulgação institucional.

Por esta declaração, Termo de Consentimento, nada terei a reclamar a título de direitos conexos ao uso referido da minha imagem e voz, nos exatos termos retrocitados.

1 - DA AUTORIZAÇÃO

Por este instrumento, o qual visa registrar a manifestação livre e inequívoca pela qual o **Titular** concorda com o tratamento de seus dados pessoais e dos seus dependentes para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018.

Assinando o presente termo, o Titular **EMPREGADO(A)** consente e concorda que a **PHD CONTABIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.274.011/0001-86, sito à Rua ADOLFINO ARRUDA CASTANHO, 153, Bairro JARDIM BONTEMPO, 06.763-180, Taboão da Serra/SP, doravante denominada **Controladora**, tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, e, ainda, os dados necessários ao usufruto de serviços e benefícios ofertados pela **PHD CONTABIL LTDA**, bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

2 - Dos Dados Pessoais

A Controladora fica autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular:

- Nome completo;
- Data de nascimento;
- Número e imagem da Carteira de Identidade (RG);
- Número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Número e imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- Fotografia 3x4;
- Estado civil;
- Nível de instrução ou escolaridade;
- Endereço completo;
- Números de telefone, WhatsApp e endereços de e-mail;
- Banco, agência e número de contas bancárias;
- Nome de usuário e senha específicos para uso dos serviços do Controlador;
- Comunicação, verbal e escrita, mantida entre o Titular e o Controlador.

3 - Finalidades do Tratamento dos Dados

O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades:

- Possibilitar que a Controladora identifique e entre em contato com o Titular para fins de relacionamento trabalhista.
- Possibilitar que a Controladora elabore contrato de trabalho;
- Possibilitar que a Controladora envie ao Titular a remuneração pactuada;
- Possibilitar que a Controladora utilize tais dados em Pesquisas de Mercado;
- Possibilitar que a Controladora utilize tais dados na inscrição, divulgação, premiação dos COLABORADORES(AS);
- Possibilitar que a Controladora utilize tais dados na elaboração de relatórios;
- Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para suas peças de Comunicação;
- Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para fins fiscais, sociais, previdenciários e trabalhistas;
- Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para manter banco de dados de profissionais do mercado para facilitar o contato em futuros convites para eventos;

4 - Compartilhamento de Dados com outros Setores da Controladora

A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste termo, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018.

5 - Compartilhamento de Dados com Terceiros

A controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular com empresas terceirizadas que prestam serviços a ela e que são relacionados ao cumprimento da atividade-fim desta autorização.

6 - Segurança dos Dados

A Controladora responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

7 - Término do Tratamento dos Dados

A Controladora poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período em que os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.

O Titular poderá solicitar via e-mail ou correspondência ao Controlador, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados pessoais não anonimizados.

O Titular fica ciente de que poderá ser inviável ao Controlador continuar a relação de emprego a partir da eliminação dos dados pessoais.

8 - Direitos do Titular

O Titular tem direito a obter da Controladora, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709/2018;

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709/2018;

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709/2018.

9 - Direito de Revogação do Consentimento

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência, observadas as obrigações legais ou regulatórias a serem cumpridas pela Controladora, na forma do art. 7, inc II, Lei 13.709/2018.

1.0- CONSENTIMENTO AO TERMO DE USO E PRIVACIDADE – RECURSOS HUMANOS

Caro(a) candidato(a),

A **PHD CONTABIL LTDA** enxerga com bastante seriedade o tema da privacidade e proteção de dados em seu modelo de negócio, razão pela qual trazemos NESTE TERMO DE USO E PRIVACIDADE algumas informações sobre como utilizamos seus dados pessoais e sensíveis no contexto das atividades de recrutamento e seleção.

Como consequência disso, nós adotamos uma série de medidas, mecanismos e procedimentos internos importantes para a adequação do processo de recrutamento e seleção à legislação aplicável.

Assim, para entender melhor como utilizamos e protegemos os dados pessoais com os quais lidamos em nossas atividades, preparamos este Termo de Uso e Privacidade.

Com foco na proteção dos dados pessoais de clientes e COLABORADORES(AS) ao utilizar a plataforma **PHD CONTABIL LTDA** (bem como agências de emprego, consultoria, LinkedIn) o presente Termo de Uso e Privacidade tem o escopo de tornar nossa política de coleta e tratamento de dados o mais acessível e claro aos usuários.

Ressalta-se que à utilização da plataforma **PHD CONTABIL LTDA** (bem como agências de emprego, consultoria, LinkedIn) - de forma gratuita ou onerosa – é imprescindível o expreso consentimento do titular dos dados pessoais para fins de coleta e tratamento e, por conseguinte, a obtenção do acesso à Plataforma/vagas.

Desta feita, o presente Termo de Uso e Privacidade visa trazer todos os esclarecimentos necessários ao correto e adequado uso dos meios de contato.

1.1- INSTRUÇÕES INICIAIS

Considerando as áreas de atuação da **PHD CONTABIL LTDA**, vimos por necessário estabelecermos os parâmetros de definição das responsabilidades a seguir elencados, e que abrangem os papéis desempenhados, devendo ser adotados no presente Termo de Uso e Consentimento de acordo com a finalidade elencada pelo titular do dado.

Responsabilidade de Controlador: com fulcro no artigo 5º, inc VI, da Lei 13.709/2018, a **PHD CONTABIL LTDA** responderá para todos os efeitos legais na qualidade de controlador de dados pessoais e sensíveis quando competir-lhe as decisões referentes ao tratamento de dados.

Responsabilidade de Operador: com fulcro no artigo 5º, inc VII, da Lei 13.709/2018, a **PHD CONTABIL LTDA** responderá para todos os efeitos legais na qualidade de operador de dados pessoais e sensíveis quando competir-lhe a realização do tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

2.0- DAS FINALIDADES

Em estrita obediência à Lei Geral de Proteção de Dados de nº 13.709/2018, bem como em observância aos preceitos da Constituição Federal de 1988, a **PHD CONTABIL LTDA** traz o Termo de Uso e Privacidade, que por seu turno deve ser consentido pelo usuário.

Sendo Controladora de dados, a **PHD CONTABIL LTDA**, por si ou por intermédio de seus provedores de infraestrutura tecnológica, enquanto plataforma Cloud ou site de visitação e/ou cadastramento de informações, armazena os dados que forem transmitidos pelos candidatos – tais como dados de identificação (nome, CPF, e-mail, endereço, telefone, cargo/função).

Assim sendo, o usuário declara inequívoca aceitação aos Termos de Uso e Privacidade às **finalidades** abaixo relacionadas:

Dados pessoais oferecidos: permissão concedida para coleta e tratamento dos dados pessoais fornecidos pelo usuário quando do envio de currículo e documentos correlatos, transmitindo os seguintes dados, a saber: nome e sobrenome, endereço para correspondência, endereço eletrônico, formação acadêmica, experiência profissional, endereço de IP, número telefônico, fotos, bem como quaisquer informações/dados transmitidos pelo usuário necessários ao atendimento das finalidades pretendidas pelo referido titular.

Conteúdos buscados/pesquisados: permissão para coletar e registrar o conteúdo de seu interesse, tais como: buscas frequentes, pesquisas realizadas, conteúdos criados, comentários compartilhados.

Registro: permissão para fins de registro de todos os dados transmitidos à **PHD CONTABIL LTDA** por todos os meios aceitos por lei, tais como: correio eletrônico, telefone, correspondência, mensagens em aplicativos informatizados.

Endereço eletrônico: permissão para fins de coleta do endereço eletrônico quando do cadastramento do currículo junto à plataforma PHD CONTABIL LTDA (bem como agências de emprego, consultoria, LinkedIn).

Política de cookies: permissão à utilização de Cookies e outros instrumentos tecnológicos com função de coletar as informações dos usuários que inequivocamente ofereceram consentimento expreso à coleta e ao tratamento de seus dados pessoais.

Dados comportamentais e técnicos: para que possamos avaliar se você atende aos requisitos necessários ao preenchimento de alguma de nossas vagas, podemos coletar e analisar informações comportamentais e competências técnicas ao longo do processo seletivo, como forma de entender a compatibilidade do seu perfil com a vaga disponível.

3.0- COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Nos limites do necessário e em atenção à legislação de proteção de dados pessoais, **a PHD CONTABIL LTDA** poderá compartilhar os dados pessoais a que teve acesso nas seguintes hipóteses:

Prestadores de serviço e fornecedores: a exemplo de fornecedores de tecnologia e infraestrutura, parceiros de combate a fraudes e empresas que auxiliam na operacionalização dos serviços prestados pela **PHD CONTABIL LTDA**, observadas as finalidades contratualmente definidas e a legislação aplicável.

Auditorias externas e escritórios de advocacia: é possível que dados sejam compartilhados com serviços de auditoria externa e escritórios de advocacia, sobretudo para atendimento a obrigações regulatórias, processos de melhoria e aperfeiçoamento da nossa governança e defesa dos interesses jurídicos da **PHD CONTABIL LTDA**, quando necessário.

Autoridades públicas e agentes reguladores: podemos ter de compartilhar dados com autoridades públicas, agentes reguladores ou órgãos oficiais, mediante solicitação ou previsão legal expressa, para cumprimento de obrigações legais a que estejamos submetidos.

A depender das particularidades inerentes à execução do contrato de prestação de serviços com a qual se comprometeu, poderá a PHD CONTABIL LTDA, na condição de operadora dos dados, transferir e/ou armazenar dados pessoais fora do território brasileiro, situação que observará as regulamentações aplicáveis.

Dessarte, as informações coletadas em nossos processos de recrutamento serão utilizadas pela nossa área de RH, além dos gestores e/ou pontos focais das áreas que estejam capitaneando a contratação.

Adicionalmente, é possível que os dados sejam compartilhados com empresas parceiras que nos prestam suporte na condução do processo seletivo.

4.0- ELEGIBILIDADE

A Plataforma **PHD CONTABIL LTDA** (bem como agências de emprego, consultoria, LinkedIn) tem como público-alvo pessoas com capacidade jurídica plena, a saber, os maiores de 18 anos de idade e plenamente capazes. Incluídos, ainda, os relativamente incapazes (a partir dos 16 anos) mediante assistência e os absolutamente incapazes, a partir dos 14 anos, mediante representação para a categoria de menor aprendiz.

Assim, a presente Plataforma visa ser manejada e contratada por pessoas que possam responder por seus atos, incluídos as ressalvas legais supracitadas.

5.0- RESSALVAS LEGAIS

O manejo dos dados pessoais sem o consentimento observará estritamente os limites legais preceituados no artigo 7º, inc. II ao inc. X, da Lei 13.709/2018, quais sejam:

- a)- para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- b)- pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
- c)- para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
- d) - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- e) - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- f)- para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
- g)- para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- h)- quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais;
- i)- para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Entretanto, não se pode olvidar que o controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do artigo 7º da LGPD que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previsto na lei sobredita.

6.0- RESPONSABILIDADES DA PHD CONTABIL LTDA - MEDIDAS DE SEGURANÇA

É de responsabilidade do usuário/titular dos dados de caráter pessoal a **transmissão à PHD CONTABIL LTDA** para fins de obtenção dos produtos ofertados no presente sistema.

Frise-se, contudo, que a **PHD CONTABIL LTDA se responsabiliza pela segurança dos dados pessoais coletados e tratados**, adotando todas medidas legalmente cabíveis/adequadas a garantir a segurança dos dados pessoais recebidos do titular via consentimento expresso, sem esquecer, ainda, da especificação das finalidades referentes aos consentimentos já levados a efeito.

Pontos importantes:

- Os dados fornecidos são tratados a atender estritamente as finalidades específicas do consentimento emitido pelo titular;
- As informações coletadas serão guardadas em suporte técnico seguro, em conformidade com a Lei 13.709/2018;
- A segurança dos dispositivos gerenciados pelo titular a acessar a Plataforma **PHD CONTABIL LTDA** é de **total responsabilidade do mesmo usuário**. Frise-se que os titulares devem promover a proteção dos próprios dispositivos de ameaças externas.
- Na qualidade de **controladora** dos dados pessoais e sensíveis, a **PHD CONTABIL LTDA** é responsável por implementar as medidas de segurança apropriadas para garantir parâmetros de segurança da informação e mitigar riscos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

7.0- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Na qualidade de controladora dos dados que lhe são transmitidos pelos titulares de dados, a **PHD CONTABIL LTDA** adota uma série de medidas adequadas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para manter a segurança de sua operação. Além de contar com soluções tecnológicas e medidas administrativas de segurança da informação, a **PHD CONTABIL LTDA** mantém programa de governança em privacidade e proteção de dados que conta com as seguintes rotinas e processos, tais como: a) avaliações de risco em novas atividades/soluções; b) gestão de fornecedores; conscientização e COLABORADORES(AS); c) análise e revisão periódica de processos; d) política interna de compliance em privacidade e proteção de dados; e) política de gestão de incidentes.

Assim, a **PHD CONTABIL LTDA**, em respeito à legislação em vigor, estabelece nestes Termos de Uso e Privacidade que o usuário declara plena e integral aceitação à coleta e ao tratamento dos seus dados pessoais e sensíveis transmitidos à **PHD CONTABIL LTDA**.

Porquanto, os dados pessoais e sensíveis transmitidos pelo titular, no processo de recrutamento e seleção, à **PHD CONTABIL LTDA**, serão coletados pelo presente sistema e submetidos aos tratamentos estritamente necessários e imprescindíveis ao atendimento das finalidades pretendidas e consentidas pelos usuários, ora titulares dos dados.

A **PHD CONTABIL LTDA** atua no sentido de implementar medidas de segurança que protejam os sistemas e bases de Dados, envidando os melhores esforços na proteção das Aplicações e Sistemas contra tentativas de violações ou acessos clandestinos à sua base de Dados.

Dentre as principais medidas adotadas, cite-se: a utilização de criptografia dos dados, o controle de acesso de informações, a utilização de firewalls e a implementação de política interna de segurança da informação, arquitetura da solução de software com prevenção à invasão, utilização de HTTPS, dentre outras medidas.

O Tratamento de Dados é realizado utilizando computadores e/ou ferramentas de Tecnologia da Informação habilitadas, seguindo procedimentos organizacionais e meios estritamente relacionados aos objetivos estabelecidos nesta Política de Privacidade.

Frise-se que o acesso aos Dados é restrito aos COLABORADORES(AS) devidamente autorizados pela **PHD CONTABIL LTDA**, o que garante a devida/segura utilização dos Dados por parte dos COLABORADORES(AS).

Assim, a fim de atender aos melhores padrões internacionais de segurança e proteção de Dados, a **PHD CONTABIL LTDA** pode ter parceiros localizados no exterior para disponibilizar infraestrutura técnica avançada e necessária à oferta das Plataformas e Soluções.

8.0- LIMITE DA COLETA E TRATAMENTOS DOS DADOS PESSOAIS

Os dados voluntariamente transmitidos à Plataforma **PHD CONTABIL LTDA** (bem como agências de emprego, consultoria, LinkedIn) permanecerão protegidos e guardados na base de dados do Sistema em comento até que o titular das informações requeira a exclusão – art. 8º, §5º, Lei 13.709/2018, ou quando exaurida a motivação para manter os dados referidos na base de dados supramencionada. Após a exclusão dos dados o titular será informado da medida já levada a efeito.

Desta feita, mister se faz questionar: gostaria de manter seus dados pessoais e sensíveis após o término do processo seletivo para fins de participação em eventuais futuras oportunidades?

☐ SIM ☐ NÃO

9.0- DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS

Os titulares dos dados pessoais são detentores de direitos com fundamento constitucional e infraconstitucional, dentre os principais direitos, enfatiza-se:

- I- o respeito à privacidade;
- II - a autodeterminação informativa;
- III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
- IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
- V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII – a anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

VIII – o consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

IX – o bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

X – a eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XI – a transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XII – o uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XIII – o relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

10.0- DADOS DO CONTROLADOR

A **PHD CONTABIL LTDA**, sito à Rua ADOLFINO ARRUDA CASTANHO, 153, Bairro JARDIM BONTEMPO, 06.763-180, Taboão da Serra / SP , Telefone (11) 47888899, com endereço www.phdcontabil.com.br e canal de acesso ao DPO junior@phdcontabil.com.br.

11.0- ACESSO AOS DADOS PESSOAIS TRATADOS

Os dados pessoais e sensíveis que, mediante expresse consentimento do titular, são coletados, armazenados ou tratados, de qualquer forma, em razão da utilização dos Sistemas ou Aplicativos da **PHD CONTABIL LTDA** são controlados pela mesma.

Assim, a **PHD CONTABIL LTDA** deverá/poderá ser informada pelo Titular dos dados pessoais sobre quaisquer solicitações referentes aos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, nº 13.709/2018.

12.0- CANAL DO DATA PROTECTON OFFICER – DPO/ENCARREGADO DOS DADOS COLETADOS E EM TRATAMENTO

Para dirimir dúvidas ou apresentar solicitações os Usuários devem entrar em contato com o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais por meio do e-mail: junior@phdcontabil.com.br

TERMO DE CONSENTIMENTO

"aceito que sejam feitos os tratamentos dos meus DADOS PESSOAIS e SENSÍVEIS, neste ato, transmitidos à **PHD CONTABIL LTDA**, estritamente indispensáveis para: a análise curricular, a verificação de perfil profissional, as tratativas de admissão, a contratação, a demissão, as licenças e as demais finalidades que envolvem a relação de emprego, com fulcro no artigo 7º, inciso I, da Lei 13.709/2018". Ademais, será levado a efeito o compartilhamento dos dados com terceiros para fins legais, com fulcro no artigo 7º, inciso I, da Lei 13.709/2018".

Disposições Gerais;

Frise-se, por oportuno, que o consentimento à coleta e ao tratamento de dados pessoais NÃO CRIA ao pretenso COLABORADOR(A) expectativa de direito, tampouco direito adquirido, para a admissão laborativa. Portanto, o consentimento ofertado tem fim exclusivo à análise curricular.

A manutenção dos dados pessoais e sensíveis transmitidos em todos os processos da relação de emprego supracitados serão mantidos nos Bancos de Dados da **PHD CONTABIL LTDA** somente pelo tempo imprescindível ao atendimento dos direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais que são inerentes a todas as pactuações de natureza laborativa; decisão essa que indicará expressamente as razões legitimadoras do registro dos dados pelo tempo necessário ao atendimento dos fins legais.

()	Estou ciente quanto aos termos e condições do tratamento de meus dados pessoais coletados durante o processo de seleção e recrutamento.

	Assinatura do Responsável quando menor Assinatura Candidato

PROCEDIMENTO PARA REGISTRO DE PONTO

Termo de Consentimento:

Em atenção ao regramento legal de proteção de dados pessoais, previsto na Lei 13.709/2018, artigo 7º, inciso I, **consinto que os meus dados biométricos**, classificados pela mesma lei como dado pessoal sensível, conforme artigo 5º, inciso II, **sejam coletados e tratados para atender estritamente ao registro de ponto eletrônico da PHD CONTABIL LTDA enquanto perdurar meu vínculo empregatício com a referida empregadora.**

Declaro-me Ciente, que sendo Controladora de dados, a **PHD CONTABIL LTDA**, por si ou por intermédio de seus provedores de infraestrutura tecnológica, poderá compartilhar os dados que forem transmitidos pelos COLABORADORES(AS) com terceiros que manejam seus softwares.